

[2] [통보] 사항

1. 제 목 : 기존주택 매입 시 하자담보 등 기준 미흡
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

공사는 도심 내 주거취약계층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 다가구주택 등을 매입하여 공급하는 매입임대주택 사업을 수행하고 있다.

다가구 등 기존주택 매입 시 주택의 하자담보를 위한 본사 주관부서의 방침¹⁾에 따르면 공동주택(다세대, 연립 등)은 계약 시 하자보증보험증권을 징구하도록 하고 있으며, 다만 사용승인일로부터 10년 이상 공동주택은 징구대상에서 제외하고 있다.

그리고 「기존주택 매입임대 업무처리지침」 제15조 제5항에 따르면 지역본부장은 매매계약 체결 후에 발생하는 미납공과금 등의 정산을 위해 잔금 중 일부를 유보하고 지급할 수 있도록 하고 있다.

이와 같이 하자담보 요구 및 미납공과금에 대해 매매대금의 일부를 유보하는 것은 매입 당시 발견·예측하기 어려운 하자발생 등의 위험에 대비하고 공과금 정산이 잔금 지급 후 이루어지는 점 등을 감안하면 불가피한 측면은 있기는 하나, 이는 매매계약 시 주택 매도인에게 추가적인 의무를 부가하는 것으로 그 의무는 공사의

1) ■■■■■■■■■■■■■■■■■처-570(2016.02.03.) : 2016년 다가구 등 매입계획 수립
■■■■■■■■■■■■■■■■처-232(2017.01.11.) : 2017년 기존주택 매입계획 수립 시행

업무 수행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 최소한이 되도록 하여야 하며 주택 매도인 간에도 형평성을 유지할 수 있도록 구체적인 기준을 마련하여 운용할 필요가 있다.

그런데, 위 주관부서의 방침에는 아래 [표 1]과 같이 공동주택에 대한 하자담보 방법만 정하고 있을 뿐 공동주택에 해당하지 않는 다가구주택에 대한 하자담보 방법과 위 지침에 따라 전기료, 수도료 등 미납공과금의 정산을 위해 매매대금의 일부를 유보하는 구체적인 기준은 제시되어 있지 않다.

[표 1] 기존주택 매입 시 하자담보 및 공과금 유보 관련 규정 및 방침

구 분	하 자 담 보		공 과 금 유 보 (공동·다가구주택)
	공동주택(다세대, 연립)	다가구주택	
근거 규정	없 음	없 음	「기존주택 매입임대 업무처리지침」 제15조
관련 방침 (세부기준)	하자보증보험증권 징구 (단, 사용승인일로부터 10년 이상은 제외)	없 음	없 음

자료 : ●●●●●●● 처 제출자료 재구성

이와 관련하여 각 지역본부에서 2017년 기존주택 매입 시 하자담보 및 공과금 유보에 적용한 기준을 보면 아래 [표 2]와 같이 하자담보의 경우 지역본부별로 보험증권 징구 또는 하자보수유보금 예치 등으로 다르고 본사 방침과 같이 공동주택에 대해 하자보증보험증권을 징구하는 경우도 가입대상주택, 보험기간 등 세부적인 사항에도 차이를 보이고 있다. 또한, 하자보수유보금을 예치하는 경우에도 대상 주택과 유보금을 지급하는 기준 등도 서로 다른 것으로 확인되었다.

그리고 매입주택의 전기료, 수도료 등의 미납공과금을 정산하기 위한 유보금도 지역본부별로 호별 또는 건물 전체를 기준으로 하거나 금액의 설정에도 지역본부별로 많은 차이를 보이고 있다.

[표 2] 지역본부별 기존주택 매입 시 하자담보 및 공과금 유보기준 현황 (2017년 매입기준)

지역본부	하 자 담 보		공과금 유보
	공동주택 (다세대, 연립)	다가구주택	
서 울	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 2,3,5,10년 -보험금액 : 건물가액의 0.45%, 1.2%, 0.75%, 0.6% -대상주택 : 사용승인일로부터 10년 미만	하자보수유보금 예치 -예치금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일 3년 이내 건물 -지급기준 : 사용승인일로부터 3년 후 지급	500천 원/호
경 기	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 10년 -보험금액 : 건물가액의 -대상주택 : 사용승인일로부터 10년 미만	하자보수유보금 예치 -예치금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일 2년 이내 건물 -지급기준 : 사용승인일로부터 3년 후 지급	2,000천 원/건물전체
인 천	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 2,3,5,10년 -보험금액 : 별도 산식에 따름 -대상주택 : 사용승인일로부터 2년 미만	하자보수유보금 예치 -예치금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일 2년 이내 건물 -지급기준 : 사용승인일로부터 2년 후 지급	예치금 없음 (*잔금 전 정산확인)
부산울산	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 2,3,5,10년 -보험금액 : 건물가액의 0.45%, 1.2%, 0.75%, 0.6% -대상주택 : 사용승인일로부터 2년 미만	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 2년 -보험금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일로부터 2년 미만	임차인 없을 경우 : 1,000천 원/건물전체 임차인 있을 경우 : 2,000천 원/건물전체
강원	하자보수유보금 예치 -예치금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일 2년 이내 건물 -지급기준 : 사용승인일~1년은 2년 후, 1~2년은 1년 후 지급	좌동	500천 원/호
충북	사례없음	하자보수유보금 예치 -예치금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일 2년 이내 건물 -지급기준 : 잔금지급일로부터 2년 후 지급	2,000천 원/건물전체
대전충남	하자보수유보금 예치 -예치금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일 2년 이내 건물 -지급기준 : 사용승인일로부터 3년 후 지급	좌동	3,000천 원/건물전체
전북	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 사용승인일로부터 1년미만 3년, 1~5년미만은 2년 -보험금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일로부터 5년 미만	좌동	500천 원/호
광주전남	하자보수유보금 예치 -예치금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일 2년 이내 건물 -지급기준 : 사용승인일로부터 2년 후 지급	좌동	1,000천 원/호
대구경북	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 공종별로 상이 -대상주택 : 사용승인일과 무관	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 1년 -보험금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일로부터 2년 미만	500천 원/건물전체
경남	하자보수유보금 예치 -예치금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일 2년 이내 건물 -지급기준 : 사용승인일로부터 2년 후 지급	좌동	500천 원/건물전체
제주	하자보증보험증권 징구 -보험기간 : 공정별 2~10년 -보험금액 : 건물가액의 3% -대상주택 : 사용승인일로부터 10년 미만	사례없음	5,000천 원/건물전체 (*수도계량기 설치담보)

자료 : ●●●●●●●처 제출자료 재구성

그 결과, 지역본부별 관련 업무수행에 혼선이 발생하고 주택 매도인 간 형평성 문제 제기 등의 우려를 초래하고 있다.

[내부변호인 의견 및 판단]

내부변호인²⁾은 지역본부의 업무부담을 최소화하는 방향으로 하자담보제도를 개선하겠다는 의견을 제시하였다. 다만, 다가구주택은 「주택법」상 단독주택으로 「공동주택관리법」에 따른 하자이행보증보험증권 발행대상에 포함되지 않고 지속 확대되는 매입임대사업의 안정적인 물량확보 차원에서 어느 정도의 재량권을 지역본부에 부여하는 것이 필요하다는 의견도 함께 제시하였다.

5. 조치할 사항

●●●●●●처장은

기존주택 매입 시 하자담보와 미납공과금 정산 등과 관련한 업무수행에 혼선을 방지하고 주택 매도인 간 형평성을 유지할 수 있도록 합리적인 기준을 마련하여 주시기 바랍니다 (통보).

2) ●●●●●●처 차장 ★★★ (감사결과심의위원회 출석)